

《【문제3】 근로기준법상 직장 내 괴롭힘의 개념을 설명하고, 직장 내 괴롭힘 발생 시 조치방안 중 3가지만 쓰고 설명하시오. (25점)》

<문제3> 직장 내 괴롭힘의 개념, 발생 시 조치방안 3가지

I. 서론

- 현대 조직은 고도의 협력과 상호존중을 기반으로 운영되어야 하나, 현실에서는 권한 남용이나 위계질서에 기초한 부당한 행위가 발생하기도 한다. 이러한 문제는 근로자의 인격권과 근로환경을 심각하게 침해할 뿐만 아니라 조직의 신뢰와 생산성 저하를 야기한다. 이에 근로기준법은 2019년 개정을 통해 직장 내 괴롭힘의 정의와 사용자의 조치의무를 명문화하였다. 이하에서는 직장 내 괴롭힘의 개념을 규정하고, 발생 시 사용자가 취해야 할 조치방안 중 주요 세 가지를 설명한다.

II. 직장 내 괴롭힘의 개념

1. 법적 정의

- 근로기준법 제76조의2는 직장 내 괴롭힘을 사용자 또는 근로자가 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위로 정의한다.

2. 요건별 설명

(1) 주체

- 괴롭힘의 행위자는 사용자뿐 아니라 근로자도 포함되며, 피해자는 모든 근로자가 될 수 있다.

(2) 우위의 이용

- 지위상의 상급자뿐 아니라 집단 내 다수 관계, 전문성 보유 여부 등 관계적 우위를 포함한다.

(3) 업무상 적정범위의 초과

- 지시나 지도라는 명목이더라도 합리적 범위를 넘어서는 경우 괴롭힘에 해당한다.

(4) 행위의 결과

- 피해 근로자에게 신체적·정신적 고통을 유발하거나 근무환경을 악화시키는 경우 성립한다.

(5) 종합

- 따라서 직장 내 괴롭힘은 단순한 개인 간 갈등을 넘어, 위력적 관계의 남용을 통한 근로자의 인격권 침해이자 근무환경의 훼손 행위로 이해할 수 있다.

III. 직장 내 괴롭힘 발생 시 조치방안

- 근로기준법은 직장 내 괴롭힘이 발생한 경우 사용자가 적극적으로 조사 및 보호조치를 취할 의무를 부과하고 있다. 주요한 조치방안은 다음과 같다.

1. 신고 접수 및 사실 조사

- 괴롭힘 행위가 신고되거나 인지된 경우 사용자는 지체 없이 사실 확인 절차를 개시해야 한다. 이 과정에서는 피해자의 진술을 존중하고, 관련 자료 및 증거를 확보하여 공정성을 유지해야 한다. 또한 조사 과정에서 피해자가 불이익을 받지 않도록 비밀을 보장해야 한다. 이는 사용자의 기본적 보호의무와 신속·공정한 분쟁 해결의 원칙을 반영한다.

2. 피해근로자에 대한 보호조치

- 사용자는 피해근로자가 요청하는 경우 근무장소 변경, 유급휴가 부여, 배치전환 등 필요한 조치를 취하여야 한다. 이는 피해자가 괴롭힘으로 인한 2차 피해나 추가적 고통을 겪지 않도록 하기 위한 예방적 성격의 조치이다. 아울러 사용자가 피해자의 의사와 무관하게 불리한 인사조치를 해서는 아니 되며, 이는 법에서 명시적으로 금지하고 있다.

3. 가해자에 대한 징계 및 조치

- 조사 결과 직장 내 괴롭힘이 인정되면 사용자는 가해 근로자에 대하여 징계, 교육명령, 근무장소 변경 등 필요한 조치를 취해야 한다. 특히 행위의 정도가 중대하거나 반복적인 경우에는 징계해고도 가능하다. 이러한 조치는 단순한 사후처벌이 아니라 조직 내 재발방지를 위한 예방적 수단으로 기능한다.

IV. 결론

- 직장 내 괴롭힘은 개인의 존엄성을 훼손할 뿐 아니라 조직문화와 근로환경 전반에 부정적 영향을 미치는 중대한 문제이다. 이에 근로기준법은 직장 내 괴롭힘을 명확히 정의하고, 사용자가 신고·조사, 피해자 보호, 가해자 징계 등의 조치를 취할 의무를 부여함으로써 법적·제도적 대응체계를 마련하였다. 따라서 사용자는 형식적 대응을 넘어, 실질적이고 신뢰성 있는 조치를 통해 근로자의 권익을 보호하고 건강한 조직문화를 구축해야 할 것이다.